UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA)

Oprogramowanie: Item Drop for REAPER

Wydawca / Licencjodawca: Emelowsky
Data / Wersja: 2026 r.
Wersja językowa: Polska (PL)

WAŻNE — PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego stanowi prawnie wiążący dokument pomiędzy Licencjobiorcą (osobą fizyczną lub prawną nabywającą licencję) a Licencjodawcą (Emelowsky). Pobranie, instalacja, aktywacja lub użytkowanie Oprogramowania oznacza pełną akceptację poniższych warunków.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (zwana dalej „Umową” lub „EULA”) stanowi prawnie wiążący dokument pomiędzy Licencjobiorcą (osobą fizyczną lub prawną nabywającą licencję) a Licencjodawcą (Emelowsky).
2. Przedmiotem Umowy jest oprogramowanie / skrypt Lua przeznaczony dla środowiska REAPER pod nazwą Item Drop for REAPER (zwany dalej „Oprogramowaniem”), dostarczany jako jeden plik skryptu „Emelowsky - Item Drop for REAPER.lua” wraz z dokumentacją.
3. Pobranie, instalacja, aktywacja lub użytkowanie Oprogramowania oznacza pełną akceptację warunków niniejszej Umowy.
4. Oprogramowanie jest dystrybuowane jako jeden plik, działający w dwóch trybach:
   - **Tryb DEMO** — bezpłatny, bez aktywacji, opisany w § 2 ust. 4.
   - **Wersja Pełna** — po aktywacji licencji zgodnie z § 2 i § 4, w tym samym pliku.

§ 2. UDZIELENIE LICENCJI

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji o zasięgu ogólnoświatowym na korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych poniżej:
   - **Licencja Imienna (Personal / Commercial), jedno stanowisko:** Przypisana do jednego Licencjobiorcy i związana z JEDNYM, konkretnym komputerem, identyfikowanym przez sprzętowy identyfikator Oprogramowania („Machine ID”), generowany automatycznie i widoczny w oknie licencji Oprogramowania. W danym momencie tylko JEDEN komputer może mieć aktywną licencję na dany klucz.

2. Licencja NIE jest zbywalna na rzecz osób trzecich (nie można jej odsprzedać, przenieść ani udostępnić innej osobie lub podmiotowi). Licencjobiorca MOŻE natomiast przenieść własną, aktywną kopię Oprogramowania na inny, należący do niego komputer. W tym celu należy: (a) dezaktywować licencję na dotychczasowym komputerze za pomocą funkcji „Dezaktywuj licencję” w Oprogramowaniu (Opcje → Licencja), oraz (b) w panelu klienta Licencjodawcy przenieść licencję i uzyskać nowy klucz licencyjny przypisany do identyfikatora sprzętowego („Machine ID”) nowego komputera. Samodzielne przeniesienie jest możliwe ograniczoną liczbę razy (obecnie 5); po wyczerpaniu limitu należy zwrócić się do Licencjodawcy o jego odnowienie. Licencja przeniesiona na nowy komputer zostaje cofnięta na komputerze dotychczasowym. Ze względów bezpieczeństwa każdy klucz licencyjny jest kryptograficznie powiązany z jednym, konkretnym Machine ID i nie może zostać ponownie użyty na innym urządzeniu bez wydania nowego klucza.

3. Licencja obejmuje prawo do wykorzystywania Oprogramowania w celach prywatnych, edukacyjnych oraz komercyjnych (w tym przy komercyjnej produkcji audio i miksie).

4. Bez aktywnej licencji Oprogramowanie działa nieodpłatnie w trybie DEMO, niewymagającym żadnej aktywacji, ograniczonym funkcjonalnie do przeniesienia maksymalnie trzech (3) itemów (elementów multimedialnych) w jednej operacji przeniesienia; pozostałe zaznaczone itemy są pomijane i zostają na swoim miejscu. Tryb DEMO nie usuwa ani nie zmienia danych Licencjobiorcy poza przeniesieniami wykonanymi przez Licencjobiorcę. Oprogramowanie przechodzi w tryb DEMO również po dezaktywacji lub cofnięciu licencji (§ 4 ust. 4). Postanowienia § 3, § 5 i § 6 niniejszej Umowy stosuje się do trybu DEMO odpowiednio.

§ 3. OGRANICZENIA I PRAWA AUTORSKIE

1. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim oraz międzynarodowymi umowami o ochronie własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i osobiste do Oprogramowania pozostają przy marce Emelowsky.

2. Licencjobiorcy ZABRANIA SIĘ:
   - Kopiowania, udostępniania, odprzedawania, sublicencjonowania, wypożyczania lub rozpowszechniania Oprogramowania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Licencjodawcy.
   - Dezasemblacji, inżynierii wstecznej (reverse engineering), dekompilacji lub modyfikacji kodu źródłowego w celu usunięcia zabezpieczeń lub mechanizmów weryfikacji licencji.
   - Udostępniania kluczy licencyjnych, plików licencji, swojego Machine ID lub innych danych aktywacyjnych osobom trzecim.

§ 4. AKTYWACJA I LICENCJONOWANIE ONLINE / OFFLINE

1. Aktywacja Oprogramowania nie wymaga stałego połączenia z internetem: klucz licencyjny jest kryptograficznie związany z Machine ID komputera Licencjobiorcy i jego adresem e-mail i jest weryfikowany lokalnie na komputerze Licencjobiorcy.

2. Licencjobiorca zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych (w tym prawdziwego adresu e-mail) podczas procesu aktywacji Oprogramowania.

3. Przy aktywacji i później okresowo, wyłącznie przy dostępnym połączeniu internetowym, Oprogramowanie sprawdza na serwerze Licencjodawcy, czy licencja nie została cofnięta. Przesyłane są wyłącznie: skrót (hash) klucza licencyjnego oraz identyfikator sprzętowy komputera (Machine ID — sam jest skrótem kryptograficznym i nie pozwala odtworzyć danych sprzętowych), przez szyfrowane połączenie (HTTPS). Serwer Licencjodawcy, jak każdy serwer internetowy, automatycznie rejestruje techniczny adres IP połączenia. Przesyłane dane nie są wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkownika ani sprzedawane podmiotom trzecim. Brak połączenia z Internetem lub z serwerem Licencjodawcy NIGDY nie powoduje zablokowania Oprogramowania ani dezaktywacji licencji — Oprogramowanie działa wtedy normalnie, bez ograniczeń czasowych.

4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia (cofnięcia) klucza licencyjnego w przypadku stwierdzenia złamania postanowień niniejszej Umowy, wycieku klucza do domeny publicznej, zwrotu zakupu lub płatności (w tym chargeback) albo opłacenia licencji skradzioną kartą. Po cofnięciu klucza Oprogramowanie przechodzi w tryb DEMO (§ 2 ust. 4) i informuje o tym Licencjobiorcę.

§ 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJA

1. Oprogramowanie dostarczane jest w stanie takim, w jakim się znajduje („AS IS”), bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

2. Licencjodawca nie gwarantuje, że funkcjonowanie Oprogramowania będzie całkowicie wolne od błędów, zakłóceń lub że będzie w pełni kompatybilne ze wszystkimi przyszłymi wersjami środowiska REAPER lub systemów operacyjnych.

3. **Ograniczenie odpowiedzialności:** W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub następcze (w tym m.in. utratę danych, uszkodzenie projektów audio, przerwę w działalności gospodarczej lub utracone korzyści) wynikające z użycia lub braku możliwości użycia Oprogramowania.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą pobrania, instalacji lub aktywacji Oprogramowania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa właściwego dla siedziby/miejsca prowadzenia działalności Licencjodawcy.

WYDAWCA / LICENCJODAWCA

Emelowsky © 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PRAWO WŁAŚCIWE

Siedziba / miejsce działalności Licencjodawcy

DOKUMENT

Item Drop for REAPER — EULA (PL), 2026